

1500438-43.2019.8.26.0306
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE
Comarca: José Bonifácio
Foro: Foro de José Bonifácio
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 22/11/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu
LUIS FERNANDO ANUNCIAÇÃO DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

LUIS FERNANDO ANUNCIAÇÃO DE CASTRO (fls. 102) foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (fls. 1/2).
Isso porque, segundo consta, em 02 de abril de 2019 a 13 de abril ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de José Bonifácio
Foro de José Bonifácio
1ª Vara
Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500438-43.2019.8.26.0306 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500438-43.2019.8.26.0306
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu
LUIS FERNANDO ANUNCIAÇÃO DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

LUIS FERNANDO ANUNCIAÇÃO DE CASTRO (fls. 102) foi denunciado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (fls. 1/2).
Isso porque, segundo consta, em 02 de abril de 2019 a 13 de abril de 2019, nesta

cidade e comarca de José Bonifácio-SP, o acusado, adquiriu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 1 metralhadora, modelo A1, com frente gripe elétrica 6 mm, na cor preta; 01 relógio prata com símbolo de barco; 01 guitarra de madeira branca e marrom, 01 guitarra de madeira branca e verniz, pertencentes à vítima de furto Paulo André de Oliveira Borghi.

Foi apresentado o seguinte rol de testemunhas: Paulo André de Oliveira Borghi (vítima - fls. 69) e Delegado de Polícia Luciano de Siqueira Bracci (fls. 106/107). Recebida a denúncia (fls. 115), o acusado foi citado pessoalmente (fls. 144) e apresentou defesa prévia (fls. 150/151), por defensor nomeado (fls. 146), negando a prática do delito e pedindo absolvição, sem arrolar testemunhas.

O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 156), sendo realizada audiência de instrução (fls. 196/197).

Houve o aditamento da denúncia (fls. 201/203), que foi recebido (fl. 208/209), o acusado foi citado pessoalmente (fls. 221) e apresentou defesa prévia (fls.

218/219), por defensor nomeado (fls. 146), negando a prática do delito, pedindo absolvição e arrolando as mesmas testemunhas de Acusação

As partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pediu absolvição por falta de provas.

É o relatório.

Decido.

A autoria e materialidade dos fatos restaram indiciariamente demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 6/9), termos de declarações, depoimentos e interrogatório (fls. 69; 96), auto de apreensão e entrega (fls. 10), autos de avaliação (fls. 24/61), relatórios (fls. 12/15; 106/107) e laudo pericial (fls. 89/90).

Por sua vez, o contexto probatório produzido sob o crivo do contraditório dá respaldo à acusação.

Conforme a denúncia:

Segundo se apurou, no dia 02 de abril de 2019, pela manhã, na Rua 21 de abril, nº 614, Centro, nesta cidade e comarca de José Bonifácio/SP, PAULO ANDRÉ DE OLIVEIRA BORGHI foi vítima de furto qualificado, mediante arrombamento, oportunidade que lhe foram subtraídos, dentre outros objetos, 1 metralhadora, modelo A1, com frente gripe elétrica 6 mm, na cor preta, avaliada em R\$ 1.365,00; 01 relógio prata com símbolo de barco; 01 guitarra de madeira branca e marrom, 01 guitarra de madeira branca e verniz, avaliadas indiretamente em R\$ 700,00 - cada.

Boletim de Ocorrência n.º 506/2019 (fls. 06/09). Auto de avaliação indireta às fls. 24/34.

Após o furto acima o acima narrado, LUIS FERNANDO DE ANUNCIAÇÃO DE CASTRO, apelido "Abdala", adquiriu e recebeu em proveito próprio, 1 metralhadora, modelo A1, com frente gripe elétrica 6 mm, na cor preta; 01 relógio prata com símbolo de barco; 01 guitarra de madeira branca e marrom, 01 guitarra de madeira branca e verniz, pertencentes à vítima de furto PAULO ANDRÉ DE OLIVEIRA BORGHI, de indivíduo não identificado, tendo pleno conhecimento da origem ilícita dos referidos objetos. LUIS FERNANDO DE ANUNCIAÇÃO DE CASTRO, apelido "Abdala", foi preso em flagrante pela prática de roubo na cidade vizinha de Planalto - SP, com ele foram localizados e apreendidos os objetos da vítima PAULO ANDRÉ DE OLIVEIRA BORGHI. Auto de entrega a fl. 10.

Foram apreendidos e restituídos à vítima: 01 metralhadora front grip da m4, submetralhadora modelo A1 (airsoft); 01 relógio de prata com símbolo de um barco; 02 guitarras, branca e marrom e branca e verniz.

A metralhadora foi avaliada em R\$ 1.365,00, as guitarras foram avaliadas em R\$700,00 cada. O relógio não foi avaliado.

O laudo do local dos fatos concluiu que se trata de uma construção em alvenaria, recuada e ao nível da via pública. Sua frente é vedada por portão e os flancos guarnecidos por muro de alvenaria com 2,2 metros, estando o imóvel desocupado. A porta dos fundos encontrava-se danificada de fora para dentro com instrumento indeterminado associado a força muscular.

A vítima, Paulo André de Oliveira Borghi, relatou que sofreu o furto e depois foi

chamado para reconhecer os objetos encontrados. Não sabe onde os objetos foram encontrados.

A testemunha Delegado de Polícia Luciano de Siqueira Bracci narrou que quando o acusado praticou o roubo na Cidade de Planalto, os objetos da vítima foram apreendidos na casa dele. O acusado foi indiciado por furto.

Em seu interrogatório, o acusado negou a acusação, afirmando que foi preso em flagrante na rua e desconhece a origem dos objetos da vítima, pois só foram apresentados ao interrogando na delegacia.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que o delito não está efetivamente caracterizado, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

Não há clareza sobre como os objetos da vítima teriam parado na posse do acusado: se por tê-los furtado ou por tê-los adquirido e/ou recebido, ou por outro motivo. A conduta típica deveria ter sido cabalmente demonstrada, o que não ocorreu, até pela divergência de entendimento verificada entre o Ministério Público e a autoridade policial, ouvida como testemunha. Assim, não é possível afirmar nem que houve a receptação descrita na denúncia, quanto mais que o acusado a teria praticado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva e, por consequência, com fundamento no art. 386, II, do CPP, ABSOLVO LUIS FERNANDO DE ANUNCIAÇÃO DE CASTRO da acusação de prática do delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal.

Custas na forma da lei.

Decorrido o prazo recursal, expeça-se a certidão de honorários.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, comunique-se ao IIRGD (art. 398 das NSCGJ) e archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Saem os presentes intimados.

José Bonifácio, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA